

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/834

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 33א 1. בפקודת בריאות העם, 1940¹, אחרי סעיף 33 יבוא:

"אי-תחולת תקנות 33א. לעניין נטילת ביציות מאישה והקפאתן לצורך שימור פוריותה של אותה אישה, לא יחולו הוראות תקנות 4 ו-9 לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז–1987²."

דברי הסבר

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז–1987, במתכונתן הנוכחית, פוגעות פגיעה משמעותית בחופש הפרט של נשים רבות. התקנות מגבילות את זכותן של נשים על גופן ואת האוטונומיה של הבחירה החופשית שלהן.

כיום, הקפאת ביציות למטרת שימור פוריות האישה יכולה להתבצע בתנאים מסוימים בלבד, בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות. ככלל, הקפאת הביציות מותרת כיום לנשים בטווח הגילאים 30 עד 41, ומוגבלת ל-20 ביציות בלבד (בלא יותר מארבע פעולות שאיבה).

המתכונת הנוכחית של התקנות, בה מוגבלת אפשרות השאיבה לגילאים 30 עד 41 בלבד, מחייבת את הנשים לעבור את התהליך בגיל בו הוא פחות יעיל, יותר יקר ועם יותר תופעות לוואי. בממוצע, נשים מגיעות לשיא פוריותן בגילאים 23 עד 25 ולאחר מכן איכות הביציות יורדת בהדרגה. אחת מתוך אלף נשים תחוה אי ספיקה שחלתית מוקדמת עוד לפני גיל 30. לכן, קיימים מקרים בהם נשים מגלות בגיל 30 שאין להן אפשרות להביא ילד ביולוגי. איסור ביצוע הליך השאיבה עד גיל 30 אף מוביל לשאננות בקרב הנשים והרופאים לבדיקת מצב הפוריות. לא פעם נשים מספרות שרופאים הניאו אותן מבירור מצב הפוריות בטענה שהן צעירות, וכשהן ניגשו להליך הן גילו שמצבן לא טוב ושניתן היה למנוע זאת אילו היו מבצעות את הבדיקה מבעוד מועד.

¹ ע"ר מס' 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.
² ק"ת התשמ"ז, עמ' 978.

כאמור, ככל שהליך הקפאת הביציות מתבצע בגיל צעיר יותר, כך ההליך יעיל יותר וזול יותר. שכן, בגיל צעיר הביציות יותר איכותיות – יש סיכוי גבוה יותר להצליח להביא ילדים לעולם, ונדרשים פחות סבבים להפקת אותו מספר של ביציות. אמנם קיימת אפשרות לנשים מתחת לגיל 30 להקפיא ביציות, אך היא מתאפשרת במקרים מאוד ספציפיים כמו נשים עם תסמונות כרומוזומליות המוכחות כמעלות סיכון למצב של אל-וסת. נשים אחרות נאלצות לעבור דרך חתחתים כדי להוכיח שאצלן הקפאת ביציות מתחת לגיל 30 הינה קריטית.

ההגבלה הנוכחית על מספר הביציות שניתן לשאוב, העומדת על 20, פוגעת בסיכויים הסבירים להצליח להביא ילדים לעולם משום שככל שמספר הביציות המוקפאות עולה, כך הסיכוי להצלחת התהליך עולה. 20 ביציות עלולות שלא להספיק לאישה שרוצה יותר מילד אחד. כאשר אישה תחליט להשתמש בביציות היא עלולה להיתקל בבעיות פוריות מגוונות ובכך "לבזבז" את מעט הביציות על הניסיונות הראשונים. זאת ועוד, נשים שלא הקפואו ביציות בכמות מספיקה עלולות לאחר טיפולים רבים בגיל מבוגר להגיע לכדי תרומת ביצית, תהליך יקר הרבה יותר ובכלל לא פשוט נפשית.

גם הטענה לפיה ההגבלות הנוכחיות על הקפאת ביציות נועדו למנוע ניצול נשים משוללת כל יסוד. לכל אישה הזכות לקבל החלטות באופן חופשי ולעשות בגופה רצונה. המצב נוכחי פוגע באוטונומיה של הבחירה החופשית של נשים ומזלזל בשיקול הדעת שלהן. אין שום סיבה להתערב בהחלטה הפרטית של אישה להקפיא ביציות.

יוער, שטיפול הפריה חוץ גופית (טיפול IVF) נחשבים לבריאותיים וכי אין הבדל בין הקפאת ביציות לטיפול IVF אחרים מבחינת התהליך הרפואי.

לכן מוצע להסיר את ההגבלות על הקפאת ביציות, כך שכל אישה תוכל לבחור באיזה גיל להקפיא ביציות ואת כמות השאיבות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/2694/24).

הצעת החוק זהה לפ/2694/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)